

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2172/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพรชัย หรือกวง กาญจนการุณวงศ์

จำเลย

นายพรชัย กาญจนการุณวงศ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นข้อกฎหมายที่ไร้สาระ และต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยว่า การที่โจทก์บรรยายฟ้องรวมกันมามีลักษณะเป็นความผิดกระทงเดียว โดยมีได้แยกกระทงเรียงเป็นลำดับไป การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาเรียงกระทงลงโทษ จึงเป็นการพิพากษาเกินคำฟ้องโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 31)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ๔๗ จำคุก 3 กระทง รวมจำคุก 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำเลยรวม 3 กระงะกระงะแรกจำคุก 4 เดือน กระงะที่สองจำคุก 3 เดือน กระงะที่สามจำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 30)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 31)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า ที่โจทก์บรรยายฟ้องรวมกันมามีลักษณะเป็น ความผิดกระงะเดียวโดยมิได้แยกกระงะเรียงเป็นลำดับการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา เรียงกระงะลงโทษนั้นจึงเป็นการพิพากษาเกินคำฟ้อง เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนเห็นว่าฎีกาของจำเลยดังกล่าวไม่เป็นสาระแก่คดีอัน ควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า ที่โจทก์บรรยายฟ้องรวมกันมามีลักษณะเป็น ความผิดกระงะเดียวโดยมิได้แยกกระงะเรียงเป็นลำดับการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา เรียงกระงะลงโทษนั้นจึงเป็นการพิพากษาเกินคำฟ้อง เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนเห็นว่าฎีกาของจำเลยดังกล่าวไม่เป็นสาระแก่คดีอัน ควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ